

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고객확인제도(2) – 개인고객(1)

Key Points

Q

**고객확인제도와 금융실명법은
적용대상이 동일하다**

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

**고객확인제도는 모든 금융거래에 적용
되지만, 금융실명법은 일정거래(수신,
환거래, 증권업무 등)에 대해서만
적용된다.**

학습목표 TODAY'S GOAL

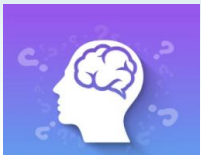
- » 고객확인업무의 적용대상을 설명할 수 있다.
- » 비대면고객확인 절차를 설명할 수 있다.
- » 요주의인물 검색 요건에 대하여 설명할 수 있다.
- » 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 고객확인제도의 적용대상
- » 비대면 고객확인 절차
- » 요주의인물 검색 요건
- » 관련 주요 지적사항





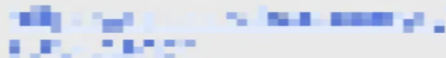
AML 상식 타임



한도는 .8천만원. 까지 진행 가능합니다.

금리: 고정 연 3~6% 진행 가능합니다.

카톡 접수상담안내
카카오톡 1대1 오픈채팅방:



위 오픈채팅방 클릭하신다음
1:1 오픈채팅 참여하기 누르
시고 참여하기해서 질문주시
면 빠른 상담 해드리겠습니다.

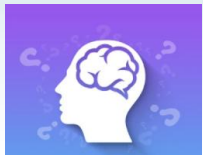
해당 발신번호는 수신상담 이
불가합니다.

정보통신망 이용촉진 및 정보
보호 등에 관한 법률 제50조

‘꿀알바’ 유혹에 자금 세탁 가담

- 국내에서 발생한 보이스피싱 범죄 수익을 세탁해 해외로 송금한 일당 적발
- 이들은 간편 사업자등록 절차를 악용해 보이스피싱 범죄 수익금을 세탁·배달한 혐의로 수습명을 검거함.
- 해외 보이스피싱 조직은 “백화점 상품권을 사 거래실적을 높이면 저리의 금융권 대출을 알선해 주겠다”고 광고해 수금책을 모집함

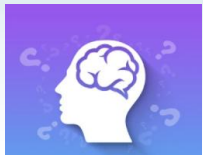
- 간편 사업자등록절차
- 개인사업자 등록은 국세청 홈택스 또는 모바일 앱(손택스)에서 간편인증/공동인증서 로그인 후 [신청/제출] > [사업자등록 신청(개인)] 메뉴를 통해 5분 내외로 신청 가능함
- 주요 정보 입력 후 임대차계약서(필요 시)를 첨부하여 제출하면 보통 2일 내 처리되며, 즉시 발급되기도 함



AML 상식 타임



- 1차 수금책인 A는 보이스피싱 조직원으로부터 24억원을 넘겨받아 전국 백화점·마트에서 상품권을 사들인 뒤 중간 수금책에게 전달함.
- 수금책들은 **사업자등록증·신분증·결제 수단만 있으면 상품권을 대량으로 살 수 있는 점을** 노려 사업자등록을 한 후 사업자 계좌를 개설함
- 간단한 개인정보를 제출하면 하루 만에 사업자등록증이 발급되는 점을 악용해서 한 백화점에서 최고 1억2000만원까지 상품권을 사들임



AML 상식 타임



- 중간 수금책 B등은 수도권 일대에 상품권 판매소 5개소를 차리고 약 30억원을 공범 계좌로 반복해서 이체하며 송금책에게 넘긴 혐의를 받는데, 이들은 가짜 거래명세표를 만들거나 SNS에서 거래를 가장한 대화를 나누는 등의 수법으로 상품권을 실제 사고판 것처럼 꾸민 것으로 보고 있음
- 송금책 L씨 등은 명동에 해외직구 대행사무실을 차리고 중간 수금책이 세탁한 82억원을 넘겨받아 보이스피싱 조직 해외계좌로 송금함. 이들은 "경찰에 단속되면 해외에서 주문받은 직구 대행비라고 우겨라"며 범죄수익을 해외직구 대행 비용으로 가장하기도 함



01

고객확인제도의 적용대상

1 고객확인제도의 적용대상

계좌 신규 개설

특정금융정보법에 의한 '계좌의 신규 개설'은 다음을 포함함

- 1 예금계좌, 위탁매매계좌 등의 신규 개설
- 2 보험·공제계약·대출·보증·팩토링 계약의 체결
- 3 양도성 예금증서, 표지어음 등의 발행
- 4 펀드 신규 가입
- 5 대여금고 약정, 보관어음 수탁
- 6 기타 금융거래를 개시할 목적으로 금융회사와 계약을 체결하는 것

계좌의 신규 개설이란?

- “계좌의 신규 개설”이란 고객이 금융회사 등에서 예금계좌를 신규로 개설하는 경우를 포함하여, 금융회사 등과 계속적 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하는 것을 의미함
- “계좌 신규 개설”의 경우에는 **거래금액에 관계없이** 고객확인 의무를 수행해야 함

<주요 지적사항>

1. 인수·합병자문, 대량매매체결 중개 등의 경우 고객확인 대상 거래가 아니라고 잘못 판단하여 고객확인 의무 이행 소홀
2. 법인 신용카드 및 체크카드 발급시 법인의 실제소유자를 확인하지 않고 거래를 취급하여 고객확인 의무를 미이행

“일회성 금융거래”의 정의

“일회성 금융거래”라 함은 금융회사등에 개설된 계좌에 의하지 아니한 금융거래를 말하며(즉, 비고객을 위한 거래),
무통장입금(송금), 외화 송금·환전, 자기앞수표발행 및 지급 등이
이에 해당함(아래 예시)

- 1 무통장 입금(송금), 외화송금 및 환전
- 2 자기앞수표의 발행 및 지급
- 3 보호예수(봉합된 경우 기준금액 미만으로 봄)
- 4 선불카드 매매

“일회성 금융거래”의 합산

기준금액 이상의 단일 금액거래 뿐만 아니라, 동일인 명의의 일회성 금융거래로서 7일 동안 합산한 금액이 1천만원(또는 미화 1만불 상당액) 이상인 금융거래(이하 '연결거래'라 한다)를 포함함



연결거래의 경우에는 당해 거래당사자가 동 거래를 한 이후 최초 금융거래 시 고객확인을 하여야 함

“일회성 금융거래”의 기준금액 세분화

- 대부분의 국가에서는 비고객에 대한 금융서비스를 한정적으로 제공하므로, 비고객에 대해서도 고객확인을 수행한 후에 제한된 서비스를 제공하는 것임
- 최근 일회성 CDD를 적정하게 수행하지 않아 CDD 미이행으로 제재를 받는 경우가 증가하고 있으므로 일회성 CDD에 대한 전산 로직 검증 및 프로세스 점검 등이 필요

- 
1. 카지노 : (건별) 300만원 또는 그에 상당하는 외화
 2. 가상자산 거래 : 1백만원에 상당하는 가상자산의 금액
 3. 전신송금: 100만원 또는 그에 상당하는 외화
 4. 외화표시 외국환거래 : 10,000달러/이에 준하는 금액
 5. 기타 : 1,000만원

기존고객

- 1 금융회사는 고객확인을 한 후에 같은 고객과 다시 금융거래를 하는 때에는 고객확인을 생략할 수 있음. 다만, 기존의 확인 사항이 사실과 일치하지 아니할 우려가 있거나 그 타당성에 의심이 있는 경우 에는 고객확인을 하여야 함
- 2 법령 등의 개정에 따른 효력이 발생하기 이전에 이미 거래를 하고 있었거나 거래를 한 고객(이하 '기존고객'이라 한다)에 대하여 적절 한 시기에 고객확인을 하여야 함

기존고객

3 위의 고객확인을 하여야 할 적절한 시기는 다음 어느 하나에 해당하는 때를 말함

- 중요도가 높은 거래가 발생하는 경우
- 고객확인자료 기준이 실질적으로 변한 경우
- 계좌운영방식에 중요한 변화가 있는 경우
- 고객에 대한 정보가 충분히 확보되지 않았음을 알게 된 경우

4 금융회사는 위 2.에 따른 효력이 발생한 이후에 고객확인을 통해 새로 고객이 된 자가 그 후 3.의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 고객에 대하여 다시 고객확인을 하여야 함

법령 등의 개정에 따른 효력이 발생하기 이전에 이미 거래를 하고 있었거나 거래를 한 고객(이하 '기존고객'이라 한다)에 대하여 적절한 시기에 고객확인을 하여야 함

지속적 고객확인

기존고객에 대한 정기적 점검(CDD 재이행)과 관련된 국제 기준

- 금융회사는 기존고객에 대하여 정기적으로 고객확인정보를 업데이트하고 최신의 정보로 유지하도록 하여야 하며, 특별한 경우 정기적 점검을 통해 고객의 리스크 등급을 변경
- 고위험고객에 대해서는 정기적 재이행 기간을 짧게 정하여 재이행을 수행하며, 저위험고객에 대해서는 좀 더 긴 기간을 두고 재점검을 수행
- 금융회사가 고객확인을 한 후에 같은 고객과 다시 금융거래를 하는 때에는 고객확인을 생략할 수 있으므로 이 경우, 고객 확인을 다시 이행할 필요는 없음

지속적 고객확인

- 정기적인 CDD 재이행시에는
 - 1) 고객확인정보의 업데이트 여부
 - 2) 리스크 등급의 적정성 여부
 - 3) 고객의 거래활동과 고객이 제공한 정보의 일치성 여부
(예를 들어 거래목적, 예상 거래규모 등)
- 필요한 경우 고객에게 추가적인 정보의 제공을 요구해야 하고, 의심스러운 거래 보고가 필요한지 검토하여야 하며,
- 자금세탁 리스크가 높다고 판단할 경우에는 거래거절도 검토하여야 함

지속적 고객확인

Q. 기존 고객에 대한 지속적인 고객확인 과정에서, 최초 고객 확인시 기재한 내역을 다시 작성해야 하는 번거로움이 있음. 이에 기존의 고객확인 내용을 사용할 수 있도록, 고객 신원 재확인시 기존 내용을 출력하여 고객 확인 후 **변동사항이 없으면 고객서명을 받는 것**으로 확인방식을 간소화할 수 있는지?

A. 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등 단순한 고객신원 사항의 변동여부를 확인할 때, 기존 내용 출력 후 변동이 없다는 것에 대해 고객서명을 받는 방식으로 고객 신원을 재확인하는 것도 가능함. 다만, 이러한 경우에도 각 금융회사 는 FATF 권고기준 및 특정금융정보법상 **검증의무를 철저히 이행해야 함**

<출처 : 금융정보분석원 - 자금세탁방지제도유권해석집>

고객확인 이행시기

금융회사등은 영 제10조의6에 따라 고객이 계좌를 신규로 개설하기 전 또는 당해 금융거래가 완료되기 전까지 고객확인을 하여야 함. 제20조제4항에 따른 보험금 수익자에 대해서는 수익자 지정시 및 금융회사등이 수익자에게 보험금을 지급할 때에 고객확인을 하여야 함

「보험업법」에 따른 생명보험 등 상법 제639조에 따른 타인을 위한 보험에 따른 금융거래의 경우 고객은 보험 계약자 및 수익자를 말한다.

- 금융회사등은 금융거래등이 이루어지기 전에 고객확인을 해야한다. 다만, 금융거래등의 성질 등으로 인하여 불가피한 경우로서 금융정보 분석원장이 정하는 경우에는 금융거래등이 이루어진 후에 고객확인을 할 수 있음

고객확인 이행시기

- 금융회사등이 “금융거래 후 고객확인을 하는 때”에는 고객확인 시기가 도래한 이후 지체없이 이를 이행하여야 함.
다만, 이 경우 다음 각 호의 요건을 충족하여야 함
 1. 고객확인이 가능한 때에는 지체없이 고객확인을 이행할 것
 2. 금융회사등이 고객의 자금세탁행위등의 위험을 효과적으로 관리할 수 있을 것
 3. 고객의 정상적인 사업 수행을 방해하지 않을 것
- 금융회사등은 금융거래 후 고객확인을 하는 경우에 발생할 수 있는 자금탁행위 등의 위험을 관리·통제할 수 있는 절차를 수립·운영하여야 함

대리인에 대한 고객확인 의무

금융회사는 개인 및 법인·단체 고객을 대신하여 계좌의 신규개설, 일회성 금융거래 등 금융거래를 하는 자('대리인')에 대해서는 그 권한이 있는지를 확인하고, 해당 대리인에 대해서도 고객확인을 하여야 하며, 관련 기록을 전산 또는 문서적 방법 등으로 5년간 보관해야 함

구분	대리인 권한 확인에 필요한 서류
법인 대리인	• 금융실명제 업무해설에서 정한 <u>대리권한 위임서류</u> • 공문(대리인 권한이 기재된 공문으로, 일정기간을 정하여 위임요청이 가능함) • 대리인 재직증명 서류(재직증명서, 직장의료보험증, 사원증, 명함 등을 포함한 서류) • 대리인 권한 확인서(위 기재된 서류/증표를 징구할 수 없는 경우)
개인 대리인	• 금융실명제 업무해설에서 정한 <u>대리권한 위임서류</u> • <u>위임자 신분증</u> • 대리인 권한 확인서(위 기재된 서류/증표를 징구할 수 없는 경우)

1 대리인에 대한 고객확인 의무

대리인에 대한 고객확인 의무 - 유권해석/지적사항

- 대리인을 통한 계좌의 신규 개설시 대리인 권한이 있는지 확인하고 대리인뿐만 아니라 본인의 실명확인증표를 징구하여 본인 및 대리인의 신원을 확인하고 검증하여야 함 (금융실명법과의 차이점)
- 가족관계에 있는 대리인이 내방하여 계좌의 신규 개설시 대리인의 실명확인증표와 가족관계확인서류 외에 본인(예금주)의 실명확인 증표가 필요함
- 따라서, 신규 계좌개설 등 거래를 하면서 개인고객 본인의 신분증을 확인하지 않거나, 법인고객의 대리인에 대하여 위임장 등을 통해 대리 권한이 있는지 여부를 확인하지 않을 경우 CDD를 적절하게 이행하지 않는 경우에 해당함

1 대리인에 대한 고객확인 의무

대리인에 대한 고객확인 의무 - 유의사항

- 동일인이 다수인을 대리하는 경우 권한확인에 유의해야 함
- 위임장 양식에 본인과의 관계를 확인하는 내용이 포함되어 있지 않거나, 여러 회사에 대하여 모두 “직원”이라고 기술한 경우 어느 회사의 직원인지 알 수 없다면 정확한 대리인 확인을 하였다고 볼 수 없음

위임장				
○○ 은행 지점 앞			위임내용확인	
			확인자	책임자
대리인	성명	한글	주민등록번호	
		한자	본인과의관계	
	주소			
위임내용	1. 신규계좌 개설			☐
	2. 기존계좌의 실명확인			☐
	3. 기존 비실명금융자산의 실명전환			☐
	4. 기타()			☐
	※ 위임사항은 해당 ☐ 예 ☒ 표시			

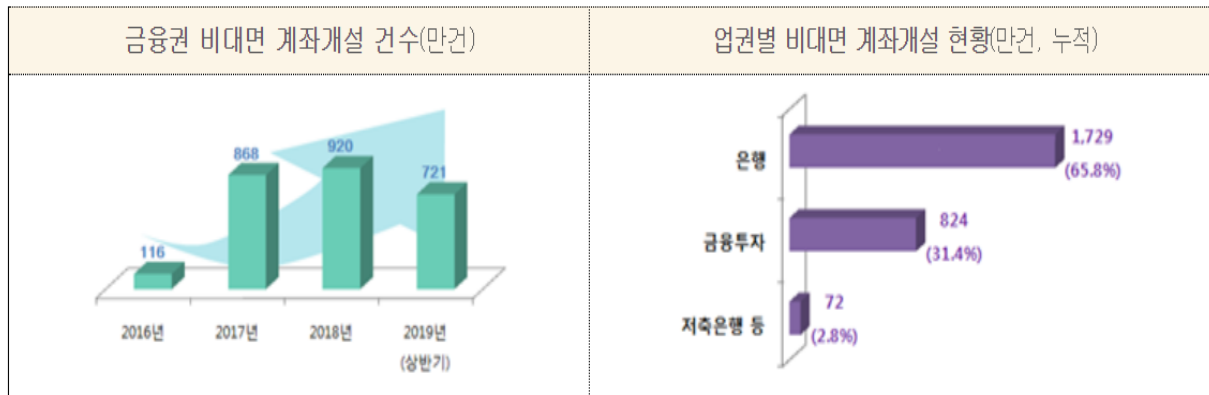


02

비대면 고객확인절차

비대면채널을 이용한 고객확인 제도(실명확인제도)

비대면 계좌개설 추이



* 전국은행연합회, 금융투자협회, 상호저축은행중앙회, 신탁중앙회, 새마을금고중앙회 및 산림조합중앙회의 계좌개설 건수 집계

<2019년 금융위원회 발표자료>

비대면거래에서의 고객확인 제도

- ① 금융회사 등은 비대면 거래와 관련된 자금세탁등의 위험에 대처 하기 위한 절차와 방법을 마련하여야 함.
- ② 금융회사등은 비대면에 의해 고객과 새로운 금융거래를 하거나 지속적인 고객확인을 하는 경우에 제1항에 따른 절차와 방법을 적용하여야 함

비대면채널을 이용한 고객확인 제도

- 전통적인 금융산업에서 CDD는 대면확인을 원칙으로 함
- 그러나 최근 전자산업의 발전, 인터넷은행의 증가, 비대면 채널을 이용한 금융서비스 확대 등에 따라, 금융위원회는 비대면채널을 이용한 신원검증 절차에 대한 가이드를 제공하였으며, 최근 법인 및 외국인에 대한 비대면 신원확인절차를 허용하는 가이드를 제공하였음(2019년 12월)
- 한편 FATF는 2020년 2월 디지털 금융거래와 디지털 신분증을 활용한 고객확인 수요가 증가함에 따라 FATF는 이를 활용하여 고객확인을 하는 경우 FATF 국제기준 적용에 관한 지침서를 채택(“디지털 신분증(Digital identity) 활용 지침서(guidance)”)

비대면채널을 이용한 고객확인 제도(실명확인제도)

- 금융위원회는 계좌개설시 금융실명법, 전자금융거래법에 따른 실명확인을 ‘복수의 비대면방식’으로 수행할 수 있도록 허용함

복수의 비대면방식

- (이중확인-필수) ①신분증 사본 제출, ②영상통화, ③접근매체 전달시 확인, ④기존계좌 활용, ⑤기타 이에 준하는 방법(기등록된 바이오정보와 비교 등) 중 2가지 의무 적용
 - (다중확인-권고) ⑥타 기관 확인결과 활용(휴대폰 인증 등), ⑦다수의 개인정보 검증까지 포함하여 이미 선택한 2가지를 제외하고 ①~⑦ 중 추가 확인
- 금융위원회는 「비대면 실명확인 관련 구체적 적용방안」에서 비대면 거래시 특정금융정보법에 따른 “EDD”를 준수하도록 요구하고 있음
 - 다만, 실제소유자 확인을 포함한 자금세탁방지 관련 CDD 제도가 비대면 실명확인 방식에서 완화된 것은 아님

2 비대면거래에서의 고객확인 제도

비대면채널을 이용한 고객확인절차

No.	확인방법	선택방법
1	신분증 사본제시 • 고객이 신분증을 촬영/스캔하여 온라인(모바일 포함) 제출하면, 금융회사는 발급기관에 진위 여부 확인	이중확인(필수) 1~5 방법 중 상호보완성을 고려해 두 가지 선택
2	영상통화 • 금융회사 직원이 고객과 영상통화하면서 육안 및 안면인식기술로 신분증상 자신과 고객 얼굴 대조	
3	접근매체(예, 현금카드 등) 전달 때 확인 • 현금카드, 보안카드 등을 고객에게 우편등으로 전달할 때 전달업체 직원이 실명확인증표를 통해 실명확인	
4	기존 계좌 활용 • 다른 금융회사에 이미 개설된 계좌로부터 소액이체 등을 통해 고객의 동 계좌 거래 권한 확인	
5	기타 이에 준하는 새로운 방식(바이오인증 등)	
6	타 기관 확인결과 활용((휴대폰 인증) • 인증기관 등 다른기관에서 신분확인 후 발급한 공인인증서, 아이핀 휴대폰번호 등을 활용	다중확인(권고) 이미 선택한 1~5 방법 중 두 가지를 제외하고 1~7 방법 중 추가확인 방식을 선택해 적용하도록 권장
7	다수의 개인정보 검증 • 고객의 제공하는 개인정보와 신용정보사 등의 보유한 정보를 대조	



03

요주의인물 검색
(Watchlist Flitering)

요주의인물 검색(Watchlist Filtering)

- ① 금융회사등은 금융거래가 완료되기 전에 다음의 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 당해 거래고객(대리인, "실제 소유자" 및 법인·단체 고객의 경우 대표자를 포함)이 요주의 인물인지 여부를 확인할 수 있는 절차를 수립·운영하여야 함
 1. 테러자금조달금지법에서 금융위원회가 고시하는 금융거래 제한대상자 리스트
 2. UN에서 지정하는 제재대상자
 3. 제69조 각 호에 따른 FATF지정 위험국가의 국적자(개인, 법인 및 단체를 포함한다) 또는 거주자
 4. 금융회사등의 주요 해외지점등 소재 국가의 정부에서 ML의 위험을 우려하여 발표한 금융거래제한 대상자 리스트
 5. 외국의 정치적 주요인물 리스트 등
- ② 금융회사등은 고객이 요주의 인물에 해당하는 때에는 당해 고객과의 거래를 거절하거나 거래관계 수립을 위해 고위경영진의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 함

요주의 인물 검색의 필요성

고객, 실소유자, 대표자 등이 금융거래제한대상자,
범죄이력 보유자, 정치적 주요인물에 해당하는 경우

→ 이를 적절하게 통제하지 못할 경우 금융회사등은
규제리스크에 직면하게 됨



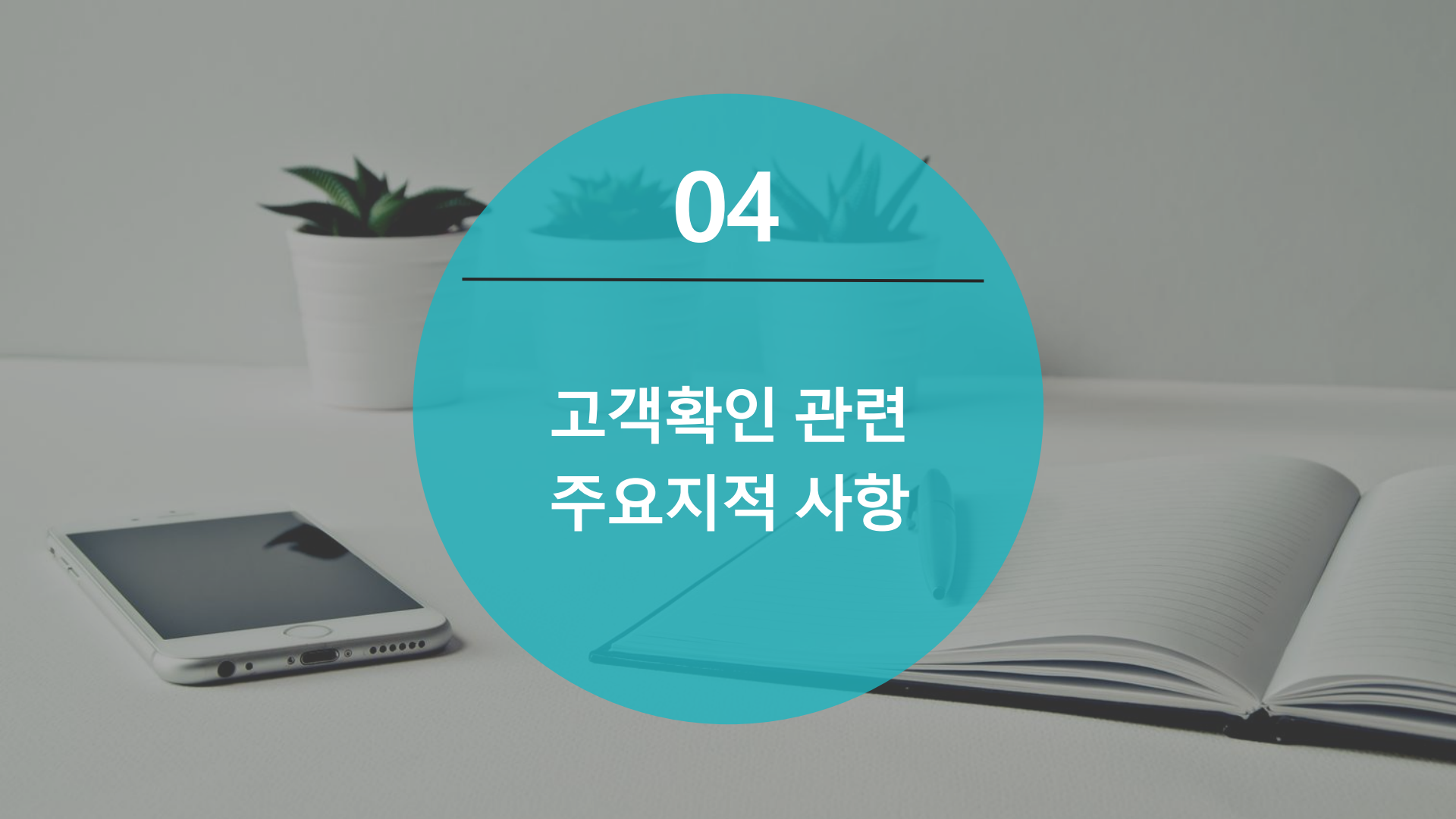
참고

요주의 명단

- 일반적으로 금융회사등은 외부밴더가 제공하는
요주의 명단을 제공받아 운영하고 있음
- 밴더사등은 주요 신문기사, 선관위 정보, UN, OFAC,
EU 제재자 등의 정보를 출처로 하여 명단을 제공함

요주의인물 필터링에 대한 유권해석

- 요주의 인물 리스트 필터링에서 매치되었으나 금융거래제한 대상자나 테러리스트 등 UN에서 지정하는 제재대상자가 아닌 고객이 있습니다. 이런 경우에는 어떤 방식의 고객확인이 이루어져야 하나요?
- 필터링 결과 FATF지정 위험국가의 국적자 또는 거주자, 금융회사등의 주요 해외지점등 소재 국가의 정부에서 자금세탁행위등의 위험을 우려하여 발표한 금융거래제한 대상자리스트, 외국 PEP에 해당하는 고객인 경우에는 **당해 고객과의 거래를 거절하거나 거래 관계 수립을 위해 고위경영진의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 함**
- 또한, 고객이 FATF지정 위험국가의 국적자 또는 거주자인 경우에는 **강화된 고객확인**과 더불어 **강화된 모니터링**을 지속적으로 실시해야 함
- 한편, 고객이 "외국의 정치적 주요인물(PEPs)"인 경우에도 **강화된 고객확인**을 이행해야 하며 **거래모니터링**을 강화해야 함



04

고객확인 관련 주요지적 사항

일회성 CDD - 주요 지적 사항

- 금융회사는 일회성 금융거래에는 1천만 원(또는 미화 1만 불 또는 이에 상당하는 금액) 이상의 단일 금융거래 뿐만 아니라 동일인 명의의 일회성 금융거래로서 7일 동안 합산한 금액이 1천만 원(또는 미화 1만 불 또는 이에 상당하는 금액) 이상인 금융거래 (연결거래)의 경우에도 고객확인이 필요한 일회성 금융거래로 포함하기 때문에 합산 누락이 발생하지 않도록 유의하여야 함
- 카지노사업자는 고객이 3백만원 이상의 일회성 금융거래를 하는 경우 합당한 주의로서 고객의 신원정보(성명, 실명번호, 주소 및 연락처 등)를 확인하여야 하는데도 ○○사는 일정기간 동안 카지노 고객에 대한 고객확인을 실시하는 과정에서 일부 신원확인정보를 누락하여 고객확인의무를 적정하게 이행하지 아니하였음

주요 지적 사항 - 지속적 고객확인

- 고객확인 재이행 주기가 일정기간 경과한 경우 거래를 제한하는 일반 은행거래와 달리 가상자산 거래 등 펌뱅킹 거래는 지속 이용이 가능하여 고객확인 재이행이 지체될 우려가 있으므로 재이행 주기가 일정기간 경과한 고객에 대하여 SNS 알림, 이메일 발송 등 고객확인 의무를 지속적으로 이행할 수 있는 실효성 있는 방안을 마련할 것
- 내규 등을 통해 기존고객에 대한 고객확인 재이행 업무절차를 마련하고 주기적으로 고객확인 재이행을 실시하고 있으나 내규 규정과 달리 위험도에 따른 구분 없이 모든 고객에 대하여 동일한 고객확인 주기를 적용하여 고객확인 재이행을 수행하고 있으므로 고객위험도에 따른 고객 확인 재이행 주기가 차등 적용될 수 있도록 관련 업무를 개선할 것

주요 지적 사항 - 지속적 고객확인

- 내규에는 고위험 고객은 1년, 중·저위험 고객은 3년으로 고객 확인 재이행 주기를 설정·운용하고 있으나, 재이행주기가 도래한 고객이 영업점을 방문하는 경우에 한해 고객확인 재이행을 수행함에 따라, 고객확인이 장기간 지체될 우려가 있어 재이행 주기가 도래한 고객에 대해 콜센터, 인터넷, 모바일 등 비대면 방식으로 고객확인이 이루어지도록 업무 절차를 개선할 것
- 내규에는 고객 위험도가 아닌 채권의 건전성에 따라 재이행 주기를 정하거나 기한 연장일을 기준으로 설정하는 경우 재이행 주기가 3년을 초과하게 되는 등 내규간 또는 조항간 고객 확인 재이행 기준이 상충하고, 재이행에 대한 구체적 절차가 마련되지 않아 주기적인 고객확인제도가 부실하게 운영될 우려가 있으므로 주기적인 고객 확인 대상·방법·시기 및 적용 기준 등이 서로 상충되지 않도록 관련 내규를 개정하고 재이행에 대한 구체적 이행 절차를 마련할 것

요주의 인물 관리 불철처

- FATF 지정 위험 국가 리스트 관련 데이터는 입수하고 있으나, 이를 고객 확인 시스템에 반영하지 않아 위험국가 국적의 고객에 대해 취해야 하는 거래거절 또는 강화된 고객확인 등의 조치를 적기에 취하지 못할 우려가 있음
- 금융거래시 당해 거래고객에 대해 요주의 인물 여부를 확인하고 있으나, 본인 이외에 대리인, 실제 소유자, 법인·단체의 대표자에 대하여는 요주의 인물 리스트 정보와 대사하는 절차가 전산시스템에 선택항목으로 반영되어 있어 요주의 인물여부 확인이 누락될 우려가 있음.
- 요주의 인물 관리 전산시스템 필터링을 통해 동일 성명이 적출되었으나 동명이인 등 요주의 인물이 아닌 것으로 영업점에서 판단한 경우 그 판단 사유를 기재하고 업무팀장의 승인을 받아 금융거래를 완료할 수 있도록 하고 있음. 하지만 동 판단 근거에 대한 검증 절차가 미비하여 영업점의 자의적 판단에 따라 요주의 인물과의 거래에 대한 고위경영진의 승인이 누락될 우려가 있으므로 영업점의 요주의 인물 여부 확인 결과에 대한 본점 자금세탁 방지 담당부서의 정기적인 검증 절차를 마련하는 등 요주의 인물 여부 확인 관련 업무절차를 합리적으로 개선할 것

비대면 고객확인절차 소홀

- 금융회사등은 고객이 계좌를 신규로 개설하는 경우 고객확인 의무가 있음에도 불구하고, X은행은 고객이 내점하지 않았음에도 추가로 필요한 비대면 실명확인 절차를 실시하지 않은 채 예금을 개설하여 실지명의 확인의무를 이행하지 아니하였음
- 비대면 고객확인시 고객의 입력 정보 중 주소정보에 대해서는 적정 여부를 매일 점검하고 있으나, 고객의 영문명에 대해서는 점검을 수행하고 있지 않아 요주의 인물 여부 확인의 적정성 및 고객확인 정보의 정확성이 저하될 우려가 있으므로 점검 절차를 마련할 필요가 있음
- 비대면 고객확인 방식을 적용하는 인터넷은행의 특성상 가상자산을 거래하는 고령자 계좌의 경우 타인명의 사용이 의심되는 등 자금세탁 위험이 있음에도, 고객정보의 정확성 검증을 위한 추가 절차가 없으므로 실제 거래당사자 여부가 의심되는 가상자산 거래 서비스 이용 고령자에 대하여 본인 의사에 따른 거래 여부 확인 등 본인확인 절차를 강화하기 바람



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 고객확인업무의 적용대상을 설명할 수 있다.
- ▶ 비대면고객확인 절차를 설명할 수 있다.
- ▶ 요주의인물 검색 요건에 대하여 설명할 수 있다.
- ▶ 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객확인제도(2)
- 개인고객(1)